

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO

SECONDA SEZIONE CIVILE

composta dai signori Magistrati

dr. Giuseppe Lupo Presidente

dr.ssa Virginia Marletta Consigliere

dr.ssa Pierina Saguto Giudice ausiliario relatore

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 2195/2019 del Ruolo Generale affari civili contenziosi promossa

DA

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con patrocinio dell'avv. Vincenzo Musso e domicilio eletto in via L. da Vinci n. 276, Palermo,

appellante,

CONTRO

CP_1 (C.F. *C.F._1*) nata a Palermo il 29/6/1979, con patrocinio dell'avv. Marco Sabato e con domicilio eletto in via Quintino Sella n. 77, Palermo,

appellata,

E NEI CONFRONTI

della *Controparte_2* in amministrazione giudiziaria (C.F. *P.IVA_2*)

terza non costituita.

NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO

sentenza n. 4608/2019 del 22/10/2019 del Tribunale di Palermo;

oggetto: vendita di cose immobili.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni per la parte appellante: come in atto di appello.

Conclusioni per la parte appellata: come in comparsa di risposta in appello.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 4608/2019 del 22/10/2019, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,

il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda della curatela del fallimento della *Parte_1* intesa a ottenere, nei confronti di *CP_1*, che venissero pronunciate la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita del giorno 11.4.2014 con il quale la società (della quale era stato successivamente dichiarato il fallimento) aveva trasferito alla convenuta la proprietà di un appartamento in Palermo nella via Marinai d'Italia, e la condanna della convenuta alla restituzione dell'immobile e al risarcimento dei danni; ha condannato la curatela al pagamento delle spese di giudizio.

La sentenza è stata appellata dalla curatela fallimentare; si è costituita, controdeducendo, *CP_1*; non si è costituito, invece, il creditore ipotecario chiamato a partecipare al giudizio (*Controparte_2* in amministrazione giudiziaria), nei confronti del quale non risulta proposta alcuna domanda.

Precisate le conclusioni con deposito telematico di note scritte, la causa è stata

assunta in decisione il 24/9/2021 con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.

Con un primo motivo la curatela censura le argomentazioni poste a fondamento delle statuizioni di rigetto delle domande di risoluzione del contratto e di restituzione dell'immobile deducendo che l'acquirente non aveva provato l'integrale pagamento del prezzo della vendita.

La censura è fondata.

Il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito costituisce fonte di una presunzione legale *juris tantum* di pagamento (Cass. 2018, n. 3130), come risulta, in materia cambiaria, dall'art. 45, co. 1, R.D. 1933 n. 1669, secondo il quale il debitore che paga la cambiale *può esigere che gli sia consegnata quietanzata dal portatore* (Cass. 2010, 13462). Quando, come nel caso di specie, si tratta di titoli non quietanzati, una presunzione di pagamento può derivare dal considerare la consegna dei titoli al debitore equivalente alla quietanza di pagamento.

La quietanza, però, non è opponibile alla curatela dell'originario creditore *in bonis* poi dichiarato fallito, perché ha natura di confessione stragiudiziale e come tale solleva il debitore dal relativo onere probatorio solo se fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti rispettivamente autore e destinatario della dichiarazione di scienza, mentre nel caso in cui il creditore sia fallito e al suo posto subentri il curatore fallimentare, essa costituisce solo un elemento liberamente valutabile dal giudice, perché il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio di un diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa (Cass. 2019, n. 19654; Cass. 2018, n. 15591).

Escluso che il mero possesso delle cambiali emesse all'ordine del creditore poi dichiarato fallito integri, nei confronti della curatela, sicura prova dell'adempimento, va esclusa parimenti, nel caso concreto, la sussistenza di una

qualsiasi altra prova, anche indiretta, del pagamento del prezzo della compravendita, perché, nonostante la vigente normativa vieti pagamenti in contanti oltre una determinata soglia e nella comune pratica degli affari si faccia ordinariamente ricorso alla precostituzione di prove documentali del pagamento (soprattutto nei rapporti con società commerciali soggette a fallimento), la compratrice appellata non ha provato l'effettivo adempimento delle obbligazioni cambiarie ad estinzione del debito extracartolare di pagamento del residuo prezzo di vendita: adempimento, peraltro, affatto inverosimile ove si consideri che il cospicuo importo dovuto a titolo di prezzo sarebbe stato versato nell'intero ammontare e in anticipo di anni sulle scadenze contrattuali che erano state inizialmente concordate sull'intuibile presupposto dell'impossibilità, per la compratrice, di far fronte all'immediato pagamento di tutta la somma.

Donde l'accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento dell'obbligo principale del compratore, inerente al pagamento del prezzo della vendita.

Con un secondo motivo l'appellante si duole del mancato accoglimento della domanda risarcitoria, proposta adducendo l'inadempimento contrattuale in sé e il godimento *sine titulo* dell'immobile da parte dell'acquirente.

L'appellante non ha provato e neppure indicato quale danno, oltre a quello dipendente dal mancato godimento dell'immobile, abbia subito a causa dell'inadempimento. Ed è sotto quest'ultimo profilo che la domanda risarcitoria si rivela fondata, stante il mancato godimento dell'immobile e il retroattivo venir meno del titolo negoziale di occupazione del bene in conseguenza della risoluzione. Tenuto conto delle caratteristiche dell'immobile e della concreta idoneità dello stesso a un utilizzo produttivo di reddito, del quale la stessa occupazione da parte della compratrice costituisce indice inequivoco, tali danni si possono liquidare,

sulla base del valore locativo, in euro 300,00 al mese a decorrere dalla data di consegna all'acquirente sino alla pubblicazione della presente sentenza.

Sulla base delle considerazioni che precedono la sentenza va, pertanto, riformata, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, secondo soccombenza, che possono liquidarsi nella misura di cui al dispositivo, salva l'applicazione dell'art. 133 D.P.R. 2002, n. 115 risultando il fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Palermo, decidendo, nella contumacia della *CP_3* *[...]* (in amministrazione giudiziaria), sull'appello proposto dalla curatela del fallimento della *Parte_1* nei confronti di *CP_1* avverso la sentenza n. 4608/2019 del 22/10/2019 del Tribunale di Palermo:

1. in riforma della sentenza appellata:

- pronunzia la risoluzione del contratto di compravendita dell'11.4.2014 ai rogiti del notaio *Persona_1* con il quale la *Controparte_4* ha trasferito a *CP_1* la proprietà di un appartamento in Palermo nella via Marinai d'Italia e relative pertinenze;

- condanna *CP_1* alla restituzione dei beni compravenduti;

- condanna *CP_1* al risarcimento dei danni in favore della curatela del fallimento della *Parte_1* che liquida in euro 300,00 al mese a decorrere dall'11.4.2014 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;

- condanna *CP_1* al pagamento in favore della curatela del fallimento della *Parte_1* delle spese del primo grado di giudizio che liquida in euro 7.800,00, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello *Pt_2 [.* ;

2. condanna *CP_1* al pagamento in favore della curatela del fallimento della *Parte_1* delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in euro 7.650,00, oltre accessori nella misura di legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte di Appello il 28/3/2022

Il Giudice ausiliario estensore
dott.ssa Pierina Saguto

Il Presidente
dott. Giuseppe Lupo

Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giuseppe Lupo e dal Giudice ausiliario relatore dr.ssa Giuseppe Lupo.